

ด่วนที่สุด

๐๙
๔ ก.พ. ๖๙

ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ขอบเขตของงาน (TOR)

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Cyber Security จำนวน 1 งาน

จน
4/2/๖๙

1. ความเป็นมา

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Cyber Security จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก โดยผู้รับจ้างจะต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตของงานฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องลดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

3. เงื่อนไขการบำรุงรักษาและการบริการ

- 4.3.1 ระยะเวลาบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570
- 4.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา ณ สถานที่ติดตั้งเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือนและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อผู้ว่าจ้าง
- 4.3.3 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อกำหนดให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาขัดข้อง (unexpected downtime) ไม่เกินเดือนละ 7 ชั่วโมง หากเดือนใดมีระยะเวลาขัดข้องเกิน 7 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับชั่วโมงส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท .00
- 4.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา
- 4.3.5 กรณีที่มีเหตุขัดข้องแล้วจะต้องนำอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยน อุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนจะต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
- 4.3.6 ผู้ว่าจ้างต้องได้รับสิทธิเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบ (System Software) ตลอดจนฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฐานข้อมูลประเภท URL, ฐานข้อมูล Vulnerability, ฐานข้อมูล Virus, ฐานข้อมูล Spyware, ฐานข้อมูล Application, Threat Signature ให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา
- 4.3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่ออายุสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Software & Hardware Subscriptions) ของระบบ Cyber Security ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา
- 4.3.8 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงโปรแกรมระบบ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา

3.4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

~

๔๙๖๖

1
หน้า

3 4.5 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3 4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3 4.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

3 4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

3 4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ที่จะบำรุงรักษาจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

3 4.12 4.11 ผู้เสนอราคาต้องมี ~~การให้บริการ~~ ^{มีหน่วยงานซ่อมบำรุงในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ที่สามารถ} รับแจ้งการขัดข้อง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา ^{ในมิว}

5. เงื่อนไขการเสนอราคาและการพิจารณา

~~5.1~~ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารที่มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

5.1.1 ~~แผนบำรุงรักษา~~ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการบำรุงรักษาและการบริการ เป็นอย่างน้อย ^{ขอบเขตของงาน}

5.1.2 ~~ความสามารถในการให้บริการ~~ ผู้เสนอราคาต้องแสดงความสามารถในการให้บริการ โดยต้องทำรายการยืนยันว่าผู้เสนอราคามีอะไหล่ของอุปกรณ์ทุกตัว กรณีที่ผู้รับจ้างคาดว่าจะไม่สามารถหาอะไหล่ของอุปกรณ์ทุกตัวได้ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งชื่อ รุ่น และยี่ห้อ ของอุปกรณ์ที่คาดว่าจะนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ โดยอุปกรณ์ทดแทนจะต้องมีความสามารถเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าของเดิม รวมทั้งแสดงจำนวนศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ ศูนย์บริการต่างจังหวัด (ถ้ามี) ^{ผู้รับราคา}

5.1.3 ~~ประสบการณ์ของบุคลากร~~ ผู้เสนอราคาต้องแสดงจำนวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากร อาทิ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ฯลฯ

5.1.4 ~~ประสบการณ์การทำงานหรือแหล่งอ้างอิง~~ (ถ้ามี)

6. รายการอุปกรณ์ที่จะบำรุงรักษา

6.1 Palo Alto Networks PA-5440

6.2 Palo Alto Networks PA-5440

6.3 Palo Alto Networks M-300

7. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เป็นจำนวน 4 งวด โดยจะชำระเงิน

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็น 4 งวด โดยจะชำระเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ^{ผู้รับ} ~~ตามระยะเวลา ดังนี้~~

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569

งวดที่ 3 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 – 30 พฤศจิกายน 2569

งวดที่ 4 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2570

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

10. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

11. อัตราค่าปรับ

11.1 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

11.2 ค่าปรับตามเงื่อนไขข้อ 3.3 เดือนใดมีระยะเวลาขัดข้องเกิน 7 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ชั่วโมงส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท

12. การรักษาความลับ

12.1 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน (System Specification) และจะเก็บรักษาข้อมูล และหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์หรือความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อมูลและหรือเอกสารที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

12.2 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าบรรดาข้อมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของผู้ว่าจ้างทั้งปวงที่ติดต่อสื่อสารมาจาก

ผู้ว่าจ้างไม่ว่าลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนี้ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากวันที่ยกเลิกสัญญา ถือว่าเป็นข้อมูลความลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้ว่าจ้างให้แก่บุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

12.3 ผู้รับจ้างเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานับนี้เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะใช้ข้อมูลและหรือเอกสารดังกล่าว ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้เท่านั้น และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลและหรือเอกสารดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นไม่ได้เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและตกลงจะควบคุมดูแลให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือตัวแทนของผู้รับจ้างปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้รับจ้างด้วย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับจ้างต้องตกลงส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



12.4 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ไว้เป็นความลับตลอดไป แม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

13. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล

13.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีและธำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค มาตรการข้างต้นจะต้องคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้รับจ้างมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้บุคลากร และผู้รับข้อมูลจากทุกคน มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยเมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการกำหนดให้เฉพาะผู้รับผิดชอบของโครงการที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะต้องเซ็นรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หมายความว่า มีการธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งาน (availability) และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศที่ <https://www.it.chula.ac.th/security-standards-pdpa/> และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ที่ <https://www.rmdes.go.th/law/detail/5653>

Signature

14. เงื่อนไขด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. เงื่อนไขด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัย

หากผู้รับจ้างมีการจัดทำซอร์สโค้ดหรือนำซอร์สโค้ดจากแหล่งอื่นมาใช้ ผู้รับจ้างต้องสอบทานซอร์สโค้ด (Source Code Review) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีช่องโหว่ หรือมีความมั่นคงปลอดภัยก่อนถูกนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง อาทิเช่น การสอบทานตาม OWASP Top 10 เป็นต้น

~
อ. นว